

עין משפט
גזר מצוה

בבא א ב מיי פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה יד:

ל ג מיי פ"ו מהלכות גירושין הלכה כח כט ופ"ט מהלכות תרומות הלכה כ סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סומן קמא סעף סט:

ד נטוש"ע שם סומן ח סעף לו:

לא ה מיי פ"ג מהל' פסדערין הלכה ז סמג לאוין רל:

לב ו מיי פ"ג מהלכות גירושין הלכה יג סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סומן ח סעף י:

לז ז מיי שם הלכה יא סמג שם טוש"ע שם סעף ג:

לח ח מיי שם הלכה יג טוש"ע שם סעף יד:
לה ט מיי שם ופ"ט מהלכות תרומות הלכה ז סמג שם טוש"ע:
הה"ע ס"י קמא סעף טט:

פסקי רי"ד

דלא מרע לחזקה הדכ"י:
השולח חטאתו כ"י והא בעינא סמיכה ותגיא בת"כ וסמך ידו ולא יד בנו ולא יד שלוחו ואע"ג דקי"ל דסמיכה לא מעכבא ה"מ דחזי לסמיכה אבל האי דלא חזי לסמיכה מעכבא כדאמרין גבי ביילה דכל שאני ראו"י לביילה ביילה מעכבת בו ע"י בקדושין בפ"ק (כה). אמר רב יוסף בטעמא דשמיט גיטין דלאו בני סמיכה גיטין דהכי נתיא חתם דבר אל בני ישראל וסמך בני ישראל סומכין ולא בנות ישראל סומכות רב פפא אמר בחטאת העוף עסקינן דלא בעי סמיכה: **מוציא** ג' דברים א"ר אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפה כרקום ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים והיוצא לידון נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מותם בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא תאכל בתורמה: ונתיא שמע מבי"ד של ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו שמע מבית דין (ס"א) מקומנטריסין של אומות העולם איש פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו פ' ממזנים להרוג מת הוא שמת מאליה בכיפה ששם הכניסוהו נהרג ע"י אחר ואע"ג דקי"ל מסיח לפי תומו הימוני מהימן הרי זה במילתא דלא שייכי בה אבל במילתא דשייכי בה עבדי לאחזקיי שיקרייהו:

כח:

והא בעי סמיכה. אע"ג דסמיכה לא מעכבא מ"מ אין לעשות בלא סמיכה לכמתלה וכן פריך צפ' התערובות (וצחים דף עד:):
אהא דמתן התם קדשים צקדשים יקרב לשם מי שהוא והא צעינא סמיכה ומשני צקרבן נשים וכן צפסחים פרק האשה (דף פט.) גבי

כל הגמ' פרק שלישי גיטין

שמא מס לא חיישינן. דלוקמינן אחזקה שהניחו חי וגבי כהן שהלל למדינת הים כיון שלא גירשה אינה נאסרת אל"כ מת. אבל זו שנותן לה גט על מנת שיחול שעה א' קודם למיתתו לשמא ימות מיד ודאי חיישינן דלא מרע לה לחזקה צהכי: **והא נוד**. לדידך דבעית לאוקמי

לדברי הכל והא נוד דהאי דאסרי ליה לשמות משום שמא ימות הוא ופליג ר"מ ואמר לא חיישינן: **עריבך ערבא לריך**. שמא השומר עצמו יפסע: **שמא מס לא חיישינן**. ומתני' דברי הכל וצרייכת דהרי זה גיטך תנאי היא פלוגתא דר"מ וצבדיו: **והא צעינא סמיכה**. ותנא בתי"כ (י"ו) ולא יד בנו ידו ולא יד שלוחו: **צקרבן נשים**. אשה ששגגה צכרת ושלחה חטאתה דגבי סמיכה תניא (קדושין דף לו.) דבר אל בני ישראל וסמך: בני ישראל סומכין ואין צנוט ישראל סומכות: **ולריכא**. למיתני תלתא צבי צמתתינן צחזקת שהוא קיים: **דזימנין דלא אפשר**. שהיא עניה ולריכה פרנסה וטעול תרומה צצית הגרנות: **מתני'**

כרקוס. מנור מתרגמינן ט' כרקומין (דברים ט.) **המוטרפס**. ועדיין לא טבעה: **ליזון**. דדיני נפשות: **חומרי חיים כו'**. כדמפרש ואזיל: **צם שראל לכהן**. חומרי מתים: **צם כהן לישראל** חומרי חיים ולא תאכל בתרומת אביה: **גבו' לא שנו**. דיואף ליהרג נותנין עליו חומרי חיים: **אלא צצית דין של ישראל**. שלאחר גמר דין וזימנין דחזו ליה זכותא ומחזירין אותו כדאמרין צנגמר הדין (פסאדיון דף מצ.) הסוס רץ ומעמידו: **פורסי שגמא**. שוין פרסי הוא פסק דין: **כל מקום כו'**. רישא הכי איתא מי שנגמר דינו וצרח כו' צפ"ק דמכות (דף ל.) **הרי זה יהרג**. אלמא לא אמרינן שמא מנאז לו זכות אחרי כן ש"מ לא שכיחא ולא מספקינן צהכי: **איש פלוני מס**. צצית דין מיתת עצמו כגון מי שלקה ושנה צצ"ד כונסין אותו לכיפה: **נהרג א' מארצע מיתות וגבי** עובדי כוכבים מת כמו לקמוינא חלילא דקטיעא צר שלום צצמ' ע"ז (דף י.): **קומנטריסין**. ממונין ליהרג: **אמאי אל ישיאו אשסו**. הא קי"ל צפ' צתרא דיצמות (דף קכא): עובד כוכבים מסיח לפי תומו כשר לעדות אשה: **וקסני**. גבי ישראל ישיאו וקשיא לרז יוסף: **דלא שייכי צה**. שאינה תפארת להם: **דשייכי צה**. כי הכא שמתפארים שהרגו צדין: **עצידו נשקר**. ולומר נהרג ואף על פי שלא ראוהו אלא יוצא לידון: **לא שנו**. דנותנין עליו חומרי חיים אלא דדיני עובדי כוכבים דשקלי שחדא: **מו**

עבדי לאחזקיי שיקרייהו א"ד א"ר יוסף ל"ש אלא בב"ד של עובדי כוכבים **אבל** סמיכה דמדקתני מניף משמע דאיידי צשלמים וצקרבן נשים ליכא לאוקמי דהא תנא ליה רישא והאשה כהן מניף על ידה ודוחק לאוקמי צעזרל וטמא וי"ל דמיידי ציורש וכרצי יהודה דאמר יורש אינו סומך והכא דלא משני ציורש משום דחטאת תנן וצהתערובות (וצחים ע.) תנן כל הזחים דמשמע אפילו חטאת וא"ת עזרל וטמא וכל הנהו דאין ראויין למסוך"י נהי דסמיכה לא מעכבא נימא כל שאינו ראוי לצילה צילה מעכבת צו (מנחות קג.) ויש לומר מדדרשינן צתורת כהנים (ויקרא טו) וכי יטהר הוצ מוזבו יט' ולא מנגע"ט שמע מינה דטמא משלח קרבנותיו * דצהבאת קרבן איירי ועוד מדממעטינן צפרק קמא דחגיגה (דף ד:) טמא מנאריה מוצאת שמה והצאתם שמה כל שישנו צציהא ישנו צהצאה ש"מ דשאר קרבנות משלח ולא חיישינן שהיא ראוי לסמיכה: **אבל חטאת א' יציעא חורצין** צעזרה. וא"ת והלא חטאת העוף צאה על הספק כדאמרין צפרק צתרא דגדה (דף ע.) ויש לומר דלדעם עצמו"כ צדין הוא שמציא על הספק כדי לפטור עצמו"כ אבל הכא"י לשליח אין להציא חולין לעזרה מספק: **פורסי שנמג**. פירש ר"ח דיין גדול שלהם: **וקתני' ישיאו את אשתו**. מהא דקתני קומנטריסין של עובדי כוכבים אל ישיאו את אשתו ורז יוסף קאמר דמיקטל קטלי ליה לא מני' לאקשויי דאיכא לאוקמי לצרייתא מיקמי דליחתם פורסי שנמג ועוד אומר ר"י דללמא הא דעובד כוכבים מסיח לפי תומו כשר לעדות אשה היינו כשמעיד שכזר מת דלא טעי צין מת ללא מת אבל יוצא למות או ליהרג לא מהימן: **אבל**

מסורת הש"ס

א (סוכה טו.) **א** (ט) [ומלת העוף מיותר ע"י מוספות נדה ע. ד"ה ומציא:] **א** (סנהדרין מה: מכות ז.) **ד** (ינמות קכא: צ"ק קיד. לעיל יט:.) **א** (ויקרא פרק ד ב.) **א** (ויקרא א.) **א** (ויע"י מנחות גכ:.) **א** (ויקרא א.) **ט** (יע"י רש"י כמכות כו. וע"ק.) **א** (סנהדרין פא:.) **א** (יל ע"י מהרש"ג.) **יצ** (נע"ע מוס' יצמות קד: ד"ה דלמר ומה שגרשם שם גלדו.)

גליון הש"ס

תוס' ד"ה והא בעי סמיכה ב"ו דבהבאת קרבן איירי. עיין מו"ק דף טו ע"צ מוס' ד"ה אחרי. ועיין צטור אכן מגילה דף ח ע"א ד"ה מוזבו:

מוסף תוספות

א. אין לעשות בלא סמיכה. וצחים עד: ד"ה והא. **ב**. מלעשות פסח. תוס' וצחים עד: ד"ה והא. **ג**. (ו)יש לתמוה וכו' הא אפשר לעזרל עד שימולח ולטמא עד שיטהר, ויעשו סמיכה. ונראה לומר. מוס' וצחים עד: ד"ה והא. **ד**. ואפשר שלא יתורפא לעולם והי"ל מחוייב קרבן. הלכך טוב לנו שביא בלא סמיכה. מוס' מגינה ד: ד"ה דמתי. **ה**. והתם, הא בעי סמיכה. מוס' וצחים עד: ד"ה והא. **ו**. וטוב להקריב בלא סמיכה ממה שנאמר ימותו. מוס' וצחים עד: ד"ה והא. **ז**. בתוס' כוכבים דף עה. נוסף: אחר שהוא מחויב סמיכה וכו'. (וכ"ה צרש"ש סוף. **ח**. אמאי משלחין קרבנותיהן. מוס' יצמות קד: ד"ה דלמח. **ט**. משמע דאם יטהר מוזבו יביא קרבן אע"פ שהוא מצורע. מוס' מו"ק טו: ד"ה ואחרי. **י**. גבי שני מצורעים שנתערבו קרבנותיהם. מוס' הלא"ס. **יא**. דבר חיובא. מוס' הלא"ס. **יב**. דהלכה למשה מסיני דחטאת העוף בא על הספק. מוס' הלא"ס. **יג**. שהבעלים במדרה. מוס' הלא"ס.